

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני

152/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – סייגים להתניית היתר), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 3א158. 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 3א158 –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "סייגים להתניית היתר לפי תכנית החיזוק";

(2) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) מצא מוסד תכנון כי לא ניתן להתקין מקומות חניה נוספים בתחום הנכס, לא יתנה המוסד האמור היתר לביצוע עבודה ברכוש המשותף, לפי תכנית החיזוק –

(1) בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום הנכס נושא ההיתר, כולם או חלקם ;

(2) בהתקנת מתקני חניה לשם השלמת מספר מקומות החניה הנדרש לפי דין ;

(3) בגריעה של שטחי הבנייה המותרים בקומת העמודים המפולשת לפי תכנית החיזוק."

דבר הסבר

בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 97), התשע"ב–2012, בעניין התניית היתר בהתקנת מקומות חניה נכתב כי "לא יתנה מוסד תכנון היתר לביצוע עבודה ברכוש המשותף, לפי תכנית החיזוק, בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום הנכס נושא ההיתר, כולם או חלקם, אם מצא כי לא ניתן להתקין בתחום הנכס".

תיקון זה נועד למנוע עיכוב בהליכי אישור של תכנית תמ"א 38 בהתניית האישור בכך שיהיו מספיק מקומות חניה. בנוסח זה יש לקונה ובשל כך התיקון לא מגיע לידי תכליתו, כיוון שמוסד התכנון יכול להתנות את מתן ההיתר לפי תמ"א 38, בגריעה של שטחי הבנייה המותרים בקומת העמודים המפולשת לפי תמ"א 38, או בהתקנת מתקני חניה. כדי לחייב התקנת מקומות חניה בתחומי המגרש, דבר אשר פוגע בכדאיות הכלכלית, ואף יוצר חסם בביצוע פרויקטים רבים לפי תמ"א 38.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מוצע, אם כן, לקבוע כי מוסד התכנון לא יהיה רשאי להתנות את מתן ההיתר בגריעה של שטחי הבנייה המותרים בקומת העמודים המפולשת לפי תמ"א 38, או בהתקנת מתקני חניה – דבר אשר יסיר את החסם ויאפשר פרויקטים רבים נוספים לפי תמ"א 38.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/866/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1123/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3263/24). הצעת החוק זהה לפ/3263/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)